

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1198/2531

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
ขอนแก่น

โจทก์

นายพงษ์ศักดิ์ หทัยสุนทรี กับพวก

จำเลย

นายสุวิทย์ แก้ววรบุตร ทนายจำเลยที่

2, 3, 7-10, 12

ผู้ยื่นคำร้อง

และ 14-17

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 2,3,7-10,12 และ 14-17 ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาล
ชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยที่ 2,3,7-10,12 และ 14-17 ไม่พอใจที่จะอุทธรณ์
คำสั่งที่ไม่รับฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องดังกล่าว ไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งหมดผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
2478 มาตรา 4,4 ทวิ,5,10,12,15 ซึ่งแก้ไขใหม่แล้ว และประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83 จำคุกคนละ6 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก
คนละ3 เดือน เนื่องจากเป็นการร่วมกันเล่นการพนันเป็นจำนวนรายใหญ่ จึงเห็นควร
ไม่รอการลงโทษ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2,3,7-10,12 และ 14-17 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 222)

ทนายจำเลยที่ 2,3,7-10,12 และ 14-17 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา (อันดับ 223)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยที่ 2,3,7-10,12 และ 14-17 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 295)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 2,3,7-10,12 และ 14-17 ถอนคำร้องได้

อนุญาตให้จำเลยที่ 2,3,7-10,12 และ 14-17 ถอนคำร้องได้

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมิทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ